



www.teconconcursos.com.br/questoes/460874

CEBRASPE (CESPE) - PEB (SEE DF)/SEE DF/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

601) A respeito dos princípios da administração pública e da organização administrativa, julgue o item a seguir.

Embora sejam entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, as empresas públicas, como regra geral, estão obrigadas a licitar antes de celebrar contratos destinados à prestação de serviços por terceiros.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/461023

CEBRASPE (CESPE) - GPPGE (SEE DF)/SEE DF/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

602) João, servidor público ocupante do cargo de motorista de determinada autarquia do DF, estava conduzindo o veículo oficial durante o expediente quando avistou sua esposa no carro de um homem. Imediatamente, João dolosamente acelerou em direção ao veículo do homem, provocando uma batida e, por consequência, dano aos veículos. O homem, então, ingressou com ação judicial contra a autarquia requerendo a reparação dos danos materiais sofridos. A autarquia instaurou procedimento administrativo disciplinar contra João para apurar suposta violação de dever funcional.

No que se refere à situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

João é servidor de entidade integrante da administração indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/461276

CEBRASPE (CESPE) - PEB (SEE DF)/SEE DF/Atividades/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

603) Acerca de administração pública, organização do Estado e agentes públicos, julgue o item a seguir.

As autarquias e as empresas públicas têm personalidade jurídica de direito público, e as sociedades de economia mista têm personalidade jurídica de direito privado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/461277

CEBRASPE (CESPE) - PEB (SEE DF)/SEE DF/Atividades/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

604) Acerca de administração pública, organização do Estado e agentes públicos, julgue o item a seguir.

Somente as pessoas administrativas, seja qual for seu nível federativo ou sua natureza jurídica, podem participar do capital das empresas públicas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

605) Com relação ao regime diferenciado de contratações, a licitações e contratos administrativos, a responsabilidade do Estado, ao controle da administração pública e à organização administrativa, julgue o item subsequente.

É permitida ao Estado a criação de empresa pública por meio de lei, ficando atribuídas à empresa assim criada a titularidade e a execução de determinado serviço público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

606) No que tange a regime jurídico-administrativo, organização administrativa e teoria do direito administrativo brasileiro, julgue o item a seguir.

As autarquias e as fundações públicas incluem-se entre as entidades que integram a administração pública indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

607) A respeito da organização do Estado e da administração pública, julgue o item a seguir.

O principal critério de distinção entre empresa pública e sociedade de economia mista é que esta integra a administração indireta, enquanto aquela integra a administração direta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU MG)/CAU MG/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conselhos Profissionais

608) Acerca do controle, organização e responsabilização da administração pública, julgue o item a seguir.

Segundo a jurisprudência do STF, os conselhos de fiscalização constituem espécie *sui generis* de pessoa jurídica de direito público não estatal, à qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo texto constitucional em relação à administração pública direta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU MG)/CAU MG/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conselhos Profissionais

609) Acerca do controle, organização e responsabilização da administração pública, julgue o item a seguir.

Os conselhos de fiscalização profissional não se submetem à fiscalização externa dos tribunais de contas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

610) Acerca da administração pública, considerados seus princípios, sua organização, conceitos a ela relacionados, desconcentração e descentralização, julgue o item a seguir.

A criação de ministérios no Poder Executivo federal é exemplo de desconcentração administrativa, e não de descentralização.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Qualquer Área de Formação/Suporte à Gestão, Estratégia e Governança/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

611) Com base no que dispõe o Decreto-Lei n.º 200/1967, julgue o item a seguir.

A descentralização, como princípio fundamental das atividades desempenhadas pela administração federal, pode ser estendida à iniciativa privada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana Desen (BDMG)/BDMG/Engenharia/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

612) Julgue o item subsequente, acerca de administração indireta, entidades paraestatais e organização e princípios da administração pública.

A descentralização política horizontal consiste na distribuição de competências entre União, estados e municípios, propiciando melhoria da qualidade dos serviços públicos e assegurando o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/Contabilidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

613) Julgue o seguinte item, acerca de organização administrativa, atos administrativos, poderes administrativos, agentes públicos e licitações.

Ocorre a desconcentração quando um ente federativo distribui o exercício de uma parcela de suas atribuições a outras pessoas, físicas ou jurídicas, de direito público ou de direito privado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

614) No que se refere às autarquias, à vinculação dos atos administrativos, aos princípios expressos e implícitos da administração pública e à organização administrativa do Estado, julgue o item subsequente.

Entende-se por desconcentração a repartição de competências entre pessoas jurídicas distintas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3361417

CEBRASPE (CESPE) - AAmB (IBAMA)/IBAMA/Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

615) Acerca da organização e do controle da administração pública, dos poderes administrativos e de modalidades de licitação, julgue o item subsecutivo.

A criação de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista se consubstancia por meio da descentralização, de forma que tais entes pertencem à administração pública indireta e têm personalidade jurídica de direito público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3438896

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Assessoria Jurídica - Advogado/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

616) Julgue o item a seguir, no que diz respeito a organização administrativa, agentes públicos, ato administrativo e poderes da administração pública, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores.

A transferência de atividades da administração pública para as empresas públicas e sociedades de economia mista caracteriza a desconcentração administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3493139

CEBRASPE (CESPE) - Adm (PF)/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

617) A respeito das abordagens da administração e do processo administrativo, julgue o próximo item.

A capacidade de o Estado especializar-se pela transferência de atividades específicas a outras pessoas jurídicas ocorreu principalmente por meio do processo de delegação de competência administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495142

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

618) Acerca dos tipos de departamentalização, da descentralização, do recrutamento e seleção de pessoas, da gestão de desempenho e da gestão por competências, julgue o item a seguir.

A descentralização de serviços públicos pode abranger entidades de direito público ou privado e entidades que não estejam integradas à administração pública, a exemplo das concessionárias de serviços públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3546916

CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 1/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

619) No tocante à organização administrativa, julgue o seguinte item.

Ocorre descentralização administrativa quando o Estado concede ao particular determinado serviço público mediante celebração de um contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875855

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

620) A respeito da descentralização administrativa, da administração pública direta, dos serviços públicos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

A descentralização administrativa por serviços ocorre quando o poder público atribui a titularidade e a execução de determinado serviço público a uma pessoa jurídica de direito público criada por ele, sendo vedada a criação de pessoa jurídica de direito privado para essa finalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3075572

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

621) No que diz respeito à organização administrativa, julgue o item que se segue.

Por envolver a distribuição de competências internamente à administração pública, a técnica da desconcentração ocorre apenas na administração direta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206580

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

622) Em relação à organização administrativa, julgue o item a seguir.

Na administração pública, a desconcentração ocorre entre pessoas jurídicas diversas, enquanto a descentralização se caracteriza pela distribuição interna de competências, no âmbito de uma única pessoa jurídica, mediante especialização interna.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2395726

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

623) Acerca da organização administrativa, do controle da administração pública e das Leis n.º 8.429/1992, n.º 9.784/1999 e n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

As autarquias, integrantes da administração pública direta, são resultado de desconcentração administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2395858

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

624) No que diz respeito à organização administrativa e à administração direta e indireta, julgue o item a seguir.

A desconcentração administrativa consiste na distribuição interna de competências feita pela administração pública dentro da mesma pessoa jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2520683

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

625) No que se refere à descentralização na gestão pública, julgue o item que se segue.

Ocorre descentralização política quando as atribuições exercidas por entes descentralizados somente detêm o valor jurídico que lhes empresta o ente central.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2590623

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

626) Acerca da organização da administração, dos poderes e dos atos administrativos, julgue o item a seguir.

A descentralização consiste na distribuição interna de competências, no âmbito da mesma pessoa jurídica; as atribuições administrativas são outorgadas aos vários órgãos que compõem a hierarquia, criando-se uma relação de coordenação e subordinação entre uns e outros.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2614711

CEBRASPE (CESPE) - TAE (MEC)/MEC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

627) Acerca de organização administrativa, julgue o item que se segue.

Na descentralização por colaboração, embora haja transferência da execução de um serviço público a uma pessoa de direito privado, a titularidade do referido serviço permanece sob a responsabilidade do poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2638914

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Engenharia/Civil/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

628) Quanto à administração direta e indireta, julgue o item a seguir.

A criação de ministérios por intermédio de lei é exemplo de descentralização da administração pública, uma vez que eles desempenham suas atividades com autonomia, seguindo as diretrizes da Presidência da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2706423

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

629) Em relação à organização administrativa, julgue o próximo item.

Ocorre desconcentração quando um órgão da administração pública distribui competências internamente no âmbito da mesma pessoa jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2706424

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

630) Em relação à organização administrativa, julgue o próximo item.

Se o governo federal criar uma pessoa jurídica de direito público, atribuindo-lhe titularidade e execução de serviço público, ele estará realizando a descentralização administrativa funcional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2724460

CEBRASPE (CESPE) - Adm (MME)/MME/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

631) João, servidor público federal vinculado ao Ministério de Minas e Energia (MME), ausentou-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização de seu chefe imediato. Ao tomar conhecimento do fato, a administração pública instaurou processo administrativo disciplinar (PAD) que, ao final, resultou na pena de suspensão de 10 dias, aplicada a João por seu chefe imediato. Ciente da decisão e inconformado com a penalidade que lhe foi imposta, João interpôs recurso no prazo de 30 dias, requerendo a anulação do ato. Em sua argumentação, o servidor comprovou que a conduta por ele praticada ocorrera uma única vez, o que, segundo ele, evidenciaria a desproporcionalidade da pena, e questionou, ainda, a competência do chefe imediato para a aplicação da pena.

Diante da situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

O MME é entidade desconcentrada da administração federal direta e possui personalidade jurídica própria.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1968182

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Direito e Legislação/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

632) Acerca da responsabilidade civil do Estado, dos serviços públicos e da organização administrativa, julgue o seguinte item.

Considera-se descentralizada a atividade exercida pelos diversos órgãos integrantes da administração direta em âmbito federal, estadual ou municipal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1968413

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

633) Quanto aos aspectos de intermediação de interesses, mudanças institucionais, construção de agendas e políticas públicas, julgue o item seguinte.

A descentralização dos serviços públicos prestados pelo Estado possibilita que a execução dos serviços seja mais flexível e que os processos sejam mais democráticos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1990032

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Contábil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

634) Julgue o seguinte item, relativo a aspectos diversos pertinentes a noções de direito administrativo.

A descentralização por colaboração ocorre quando o Estado cria pessoa jurídica para transferir a execução de determinado serviço público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2064789

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

635) No tocante à concentração e à desconcentração administrativas, julgue o item a seguir.

Ocorre desconcentração administrativa quando a administração direta transfere a execução do serviço a terceiros, mediante outorga ou delegação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2064791

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

636) No tocante à concentração e à desconcentração administrativas, julgue o item a seguir.

Ocorre concentração administrativa quando um órgão central reduz o número de órgãos periféricos e avoca para si atividades até então exercidas por esses órgãos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2064792

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

637) No tocante à concentração e à desconcentração administrativas, julgue o item a seguir.

Na desconcentração, há hierarquia e subordinação entre os órgãos envolvidos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2153618

CEBRASPE (CESPE) - Prof (SEE PE)/SEE PE/Artes/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

638) A respeito das administrações direta e indireta do Estado, julgue o item a seguir.

A desconcentração consiste na transferência de serviços da administração direta para a administração indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

639) No que concerne à organização administrativa do Estado, julgue o item a seguir.

A desconcentração constitui fenômeno interno revelada por meio do desmembramento de órgãos da administração pública para melhora na estrutura organizacional, sem prejuízo da centralização da atuação do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

640) Determinado órgão público firmou contrato administrativo com uma empresa de reconhecida especialização no mercado, para a prestação de serviços de treinamento de pessoal de natureza singular aos seus servidores. Durante a execução do contrato, a empresa descumpriu uma das cláusulas contratuais. A administração pública, então, aplicou multa por inexecução parcial do acordado. Insatisfeita, a empresa impetrou mandado de segurança no Poder Judiciário em face do ato administrativo que aplicara a penalidade sem prévia oitiva.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se seguem.

Órgão público é ente descentralizado da administração indireta que possui personalidade jurídica de direito público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

641) A respeito da administração pública direta e indireta e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

A desconcentração administrativa caracteriza-se pela divisão de competências entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica de direito público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

642) A respeito de improbidade administrativa, processo administrativo e organização administrativa, julgue o item seguinte.

A criação de empresa pública é um exemplo de descentralização de poder realizado por meio de atos de direito privado, ainda que a instituição da empresa pública dependa de autorização legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

643) A respeito da organização administrativa e de poderes e deveres da administração pública, julgue o item seguinte.

A distribuição de competências a órgãos subalternos despersonalizados, como as secretarias-gerais, é modalidade de descentralização de poder.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/576544

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Geral/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

644) A respeito da organização e dos poderes da administração pública, julgue o item.

A criação de secretaria municipal de defesa do meio ambiente por prefeito municipal configura caso de desconcentração administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/623985

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

645) Com relação à organização da administração pública e a licitações e contratos administrativos, julgue o item que se segue.

A descentralização administrativa, um dos princípios que regem a administração pública, pressupõe a criação de entidades com personalidade jurídica própria para o exercício de funções tipicamente estatais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/686162

CEBRASPE (CESPE) - APF/PF/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

646) Acerca da organização da administração pública brasileira, julgue o item subsequente.

Ao outorgar determinada atribuição a pessoa não integrante de sua administração direta, o Estado serve-se da denominada desconcentração administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/693429

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia Civil/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

647) A respeito de organização administrativa, de atos administrativos e de autarquias, julgue o item a seguir.

O fato de a administração pública desmembrar seus órgãos, distribuindo os serviços dentro da mesma pessoa jurídica, para melhorar a sua organização estrutural, constitui exemplo de ato de desconcentração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/699046

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC SE)/PC SE/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

648) No que se refere aos institutos da centralização, da descentralização e da desconcentração, julgue o item a seguir.

A diferença preponderante entre os institutos da descentralização e da desconcentração é que, no primeiro, há a ruptura do vínculo hierárquico e, no segundo, esse vínculo permanece.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/699047

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC SE)/PC SE/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

649) No que se refere aos institutos da centralização, da descentralização e da desconcentração, julgue o item a seguir.

Na administração pública, desconcentrar significa atribuir competências a órgãos de uma mesma entidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/464496

CEBRASPE (CESPE) - GPPGE (SEE DF)/SEE DF/Direito e Legislação/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

650) O prefeito de determinado município utilizou recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) para pagamento de professores e para a compra de medicamentos e insumos hospitalares destinados à assistência médico-odontológica das crianças em idade escolar do município.

Mauro, chefe do setor de aquisições da prefeitura, propositalmente permitia que o estoque de medicamentos e insumos hospitalares chegasse a zero para justificar situação emergencial e dispensar indevidamente a licitação, adquirindo os produtos, a preços superfaturados, da empresa Y, pertencente a sua sobrinha, que desconhecia o esquema fraudulento.

A respeito da situação hipotética apresentada e de aspectos legais e doutrinários a ela relacionados, julgue o item a seguir.

A criação de um órgão denominado setor de aquisições na citada prefeitura constitui exemplo de desconcentração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534887

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

651) No que concerne às regras acerca da organização do poder público e à delegação de serviços públicos, julgue o item subsequente.

Significativa distinção entre a descentralização e a desconcentração está no fato de que a primeira pressupõe a transferência de atribuições entre pessoas jurídicas distintas, ao passo que a segunda se refere a uma única pessoa jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3313235

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

652) A respeito de gestão pública, julgue o item subsequente.

As agências reguladoras fazem parte da administração direta e são consideradas autarquias em regime especial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3317165

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Qualquer Área de Formação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

653) Em relação à defesa da concorrência, às agências reguladoras e a abordagens regulatórias, julgue o item subsequente.

As agências reguladoras podem inovar a ordem jurídica sem delegação expressa, porém não podem criar ou aplicar sanções que não estejam previstas em lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3318347

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Comunicação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

654) Julgue o item a seguir, a respeito do papel regulador do Estado e de características das agências reguladoras.

No exercício de sua autonomia administrativa, as agências reguladoras podem prover os cargos autorizados em lei para seu quadro de pessoal, sem prévia autorização de órgão central, observada a disponibilidade orçamentária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3318351

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Comunicação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

655) Julgue o item a seguir, a respeito do papel regulador do Estado e de características das agências reguladoras.

A natureza especial conferida às agências reguladoras é caracterizada pela subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira, e pela investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade durante os respectivos mandatos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3319258

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

656) Julgue o próximo item, relativo à regulação, a agências reguladoras e seus servidores, aos regimes tarifários, ao sistema brasileiro de defesa da concorrência e à Estratégia Nacional de Melhoria Regulatória.

Aos servidores em efetivo exercício nas agências reguladoras é permitido o exercício de outras atividades profissionais apenas nos casos admitidos em lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3319788

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Outorga/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

657) Julgue o item a seguir, a respeito do controle administrativo e parlamentar das agências reguladoras.

Os limites do controle administrativo hierárquico a que se sujeitam as agências reguladoras devem ser delineados por meio de lei, a fim de se evitar ofensa à autonomia de que gozam essas entidades.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3319793

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Outorga/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

658) Julgue o item a seguir, a respeito do controle administrativo e parlamentar das agências reguladoras.

Os Poderes Executivo e Legislativo são responsáveis por definir a política setorial das agências reguladoras federais, razão pela qual essas entidades devem encaminhar ao Parlamento um relatório anual circunstanciado de suas atividades.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3319796

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Outorga/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

659) Julgue o item a seguir, a respeito do controle administrativo e parlamentar das agências reguladoras.

No processo de escolha dos dirigentes das agências reguladoras federais haverá um duplo controle: controle administrativo exercido pelo presidente da República na indicação e nomeação do membro da agência, e o controle parlamentar exercido pelo Senado Federal na aprovação dos nomes indicados pelo presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3447977

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

660) Julgue o item a seguir, relativos a licitações, contratos administrativos e administração indireta.

As agências executivas, por não terem, como função precípua, a de exercer controle sobre particulares prestadores de serviços públicos, distinguem-se das agências reguladoras.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3567347

CEBRASPE (CESPE) - ERSTA (ANTAQ)/ANTAQ/Curso de Formação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

661) Julgue o próximo item, acerca da Lei n.º 13.848/2019 – Lei geral das Agências Reguladoras.

É obrigação das agências reguladoras prestar contas das suas atividades mensalmente, por meio de relatório circunstanciado com destaque sobre o cumprimento da política do setor – o qual não é disponibilizado ao público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3569150

CEBRASPE (CESPE) - ERSPE (ANEEL)/ANEEL/Sem Área/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

662) Com relação ao processo administrativo no âmbito da ANEEL, julgue o item a seguir.

Recursos administrativos contra decisões da ANEEL podem ser motivados por questões de mérito ou de legalidade — neste último caso, o recurso deve ser dirigido à Diretoria da agência.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2817058

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

663) A autoridade máxima de determinada agência reguladora federal negou requerimento administrativo apresentado por Caio, que, diante da decisão denegatória, interpôs recurso perante o ministério supervisor ao qual a agência se vincula.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

Agência reguladora é entidade da administração pública indireta constituída sob a forma de autarquia especial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2817061

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

664) A autoridade máxima de determinada agência reguladora federal negou requerimento administrativo apresentado por Caio, que, diante da decisão denegatória, interpôs recurso perante o ministério supervisor ao qual a agência se vincula.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

A agência reguladora possui vínculo de hierarquia com o ministério a que se acha vinculada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2817064

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

665) Helena, agindo na condição de servidora ocupante de cargo público de determinada agência reguladora, praticou ato administrativo que causou dano a terceiro, o qual ajuizou ação de indenização contra a agência.

Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item seguinte.

As regras constitucionais dos servidores públicos são aplicáveis aos ocupantes de cargo público de agência reguladora, como Helena.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2818538

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

666) A respeito do papel regulador do Estado, julgue o item a seguir.

A partir da criação das agências reguladoras no país, buscou-se estabelecer um sistema eficiente, com regras claras, a fim de reduzir incertezas dos investidores, principalmente no que se refere à fixação e ao reajuste de tarifas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2818540

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

667) A respeito do papel regulador do Estado, julgue o item a seguir.

As agências reguladoras foram constituídas pelo poder público com a finalidade de regulamentar atividades específicas e aplicar tais normas regulamentares, não atuando como instância decisória de conflitos entre empresas e usuários.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2818562

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

668) Acerca da regulação estatal de serviços públicos, julgue o item subsequente.

A atuação das agências reguladoras de serviços públicos se restringe às empresas privatizadas, uma vez que as empresas estatais já têm agentes estatais em suas equipes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2876195

CEBRASPE (CESPE) - ERVS (ANVISA)/ANVISA/Engenharia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

669) Julgue o item a seguir, relativo a agências reguladoras.

As agências reguladoras surgiram no Brasil na última metade da década de 90, quando o Estado brasileiro passou a dar ênfase à sua função reguladora, com o poder de intervir diretamente na ordem econômica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2876206

CEBRASPE (CESPE) - ERVS (ANVISA)/ANVISA/Engenharia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

670) Mauro trabalha em uma agência reguladora, na área responsável pela implantação e pelo acompanhamento das boas práticas, da qualidade regulatória e da governança regulatória.

Tendo essa situação hipotética como referência, julgue o item seguinte.

A abrangência da participação social deve ser inversamente proporcional à importância da intervenção regulatória sob avaliação da agência reguladora em que Mauro trabalha.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008027

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

671) Julgue o item a seguir, acerca da evolução da administração pública e dos modelos de gestão pública.

A implantação de agências executivas, com maior autonomia administrativa e controle com ênfase nos resultados alcançados, mediante contrato de gestão, teve por objetivo a melhoria do desempenho na prestação de serviços públicos típicos do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078699

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

672) Acerca das características da administração pública, julgue o item que se segue.

Juridicamente, as agências reguladoras são estabelecidas como fundações de regime especial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3101755

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

673) Em relação às agências reguladoras federais e às abordagens econômicas na regulação, julgue o item seguinte.

As agências reguladoras federais caracterizam-se pela independência em sua gestão e administração e na tomada de decisões relativas aos contratos de concessão, embora se subordinem às pastas ministeriais nos assuntos regulatórios.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3101756

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

674) Em relação às agências reguladoras federais e às abordagens econômicas na regulação, julgue o item seguinte.

A criação das agências reguladoras federais constituiu um mecanismo delimitador das divisas dos serviços públicos visando a fixação de normas para a definição de tarifas, a fiscalização do cumprimento dos atos regulatórios e o estímulo à competência dos prestadores de serviços.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3101757

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

675) Julgue o item subsequente, a respeito das boas práticas regulatórias e da regulação responsiva.

O princípio da proporcionalidade aplicado à análise do resultado regulatório diz respeito à correta calibragem dos recursos, dos esforços e do tempo empregados na análise conforme a relevância e complexidade da regulação a ser revista.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3101759

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

676) Julgue o item subsequente, a respeito das boas práticas regulatórias e da regulação responsiva.

Segundo os pressupostos da regulação responsiva, a abordagem regulatória não pode ser apenas realizada com caráter punitivo, devendo ter, também, cunho persuasivo, no sentido de reorientar a conduta dos regulados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3101782

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

677) A respeito de organização administrativa, administração direta e indireta, espécies de atos administrativos e poderes administrativos, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

A competência normativa da agência reguladora qualifica-se pela edição de atos gerais e abstratos, de caráter técnico,

necessários à implementação da política pública setorial, devendo estar subordinados aos preceitos constitucionais e às leis de regência

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3101785

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

678) A respeito de organização administrativa, administração direta e indireta, espécies de atos administrativos e poderes administrativos, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em relação aos atos administrativos normativos, as agências reguladoras podem editar decreto regulamentar, regimento interno e resolução para disciplinar a organização e a prestação dos seus serviços regulatórios.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3101786

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

679) A respeito de organização administrativa, administração direta e indireta, espécies de atos administrativos e poderes administrativos, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

No desempenho de suas funções, as agências reguladoras independentes detêm regime especial caracterizado por independência administrativa, autonomia financeira, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3104415

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

680) No que se refere à governança regulatória, julgue o item que se segue.

A fiscalização responsiva se caracteriza como um modelo em que há necessidade de monitoramento e avaliação permanente das obrigações impostas, a fim de promover a aderência dos agentes às normas estabelecidas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2367879

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

681) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, aos consórcios públicos, parcerias voluntárias e contratos com a administração pública, julgue o próximo item.

Municípios podem associar-se para criar agência reguladora intermunicipal com personalidade jurídica de direito público, sob a forma de associação pública, dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, integrante da administração indireta de todos os consorciados, inclusive com possibilidade de o contrato de consórcio de direito público, ratificado com aprovação de leis municipais, permitir desapropriações.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2638916

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Engenharia/Civil/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

682) Quanto à administração direta e indireta, julgue o item a seguir.

As agências reguladoras são consideradas autarquias sob regime especial, criadas por lei e dotadas de poder regulamentar e normativo nos limites nela estabelecidos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2724467

CEBRASPE (CESPE) - Adm (MME)/MME/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

683) Julgue o item subsequente, que dizem respeito à organização da administração pública, bem como aos critérios atinentes a dispensa e inexigibilidade de licitação.

Agência reguladora é uma pessoa jurídica de direito público, que, constituída sob a forma de autarquia com regime especial, compõe a administração indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2150935

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

684) No que diz respeito às mudanças institucionais ocorridas no setor público, julgue o item subsequente.

Agência executiva constitui qualificação concedida, por decreto do chefe do Poder Executivo específico, a autarquias e fundações públicas responsáveis por atividades e serviços exclusivos do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2206177

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Fiscalização/Produção de Combustíveis I/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

685) Determinada agência reguladora celebrou contrato administrativo com empresa prestadora de serviços contínuos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. João, empregado da empresa contratada, alegando que algumas verbas trabalhistas não foram pagas, requereu seu adimplemento à agência reguladora.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue.

A agência reguladora, entidade da administração pública indireta, é considerada uma autarquia especial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2207622

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições I/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

686) Com relação a contratos administrativos e contratos de gestão, julgue o item subsequente.

O contrato de gestão poderá ser celebrado não apenas com entidades da administração indireta, mas também com órgãos sem personalidade jurídica da própria administração direta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições II/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

687) Em relação às agências reguladoras, julgue o próximo item.

As agências reguladoras integram a administração pública indireta na forma de autarquias, instituídas como pessoas jurídicas de direito público em regime especial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições III/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

688) Com relação às agências reguladoras, julgue o seguinte item.

Cabe às agências reguladoras editar normas complementares à lei, de caráter técnico e especializadas nos setores em que atuam, de acordo com o princípio da legalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições III/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

689) Com relação às agências reguladoras, julgue o seguinte item.

O regime especial das agências reguladoras é conferido pela Constituição Federal, que define o rol de características básicas que essas autarquias devem possuir.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

690) No que concerne à organização administrativa do Estado, julgue o item a seguir.

A criação e a extinção de uma agência reguladora é efetivada por meio de decreto privativo do chefe do Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

691) No que concerne à organização administrativa do Estado, julgue o item a seguir.

Agência executiva é uma categoria específica de pessoa jurídica integrante da administração pública indireta que, assim como as autarquias e fundações, é dotada de autonomia de gestão e disponibilidade de recursos financeiros próprios.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

692) Julgue o item que se seguem, a respeito de temas contemporâneos da gestão pública brasileira.

Agências reguladoras são exemplos de fundações públicas de direito privado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1616389

CEBRASPE (CESPE) - TSB (ANM)/ANM/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

693) No que diz respeito aos poderes da administração pública, julgue o próximo item.

As agências reguladoras exercem atribuições submetidas ao poder hierárquico em face dos órgãos da administração direta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/664211

CEBRASPE (CESPE) - Ana Port I (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

694) Julgue o seguinte item, relativo à organização administrativa da União.

As agências reguladoras são autarquias em regime especial, o que lhes confere maior autonomia administrativa e financeira, contudo, não possuem independência em relação aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/474261

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

695) O item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito da organização administrativa e dos atos administrativos.

Ao instituir programa para a reforma de presídios federais, o governo federal determinou que fosse criada uma entidade para fiscalizar e controlar a prestação dos serviços de reforma. Nessa situação, tal entidade, devido à sua finalidade e desde que criada mediante lei específica, constituirá uma agência executiva.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/534243

CEBRASPE (CESPE) - AUCE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

696) Acerca das agências reguladoras e da construção de agendas de políticas públicas, julgue o item a seguir.

Para que as agências reguladoras atuem de maneira eficiente e efetiva, de modo a atender interesses e direitos dos usuários, é fundamental a sua independência.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3841973

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

697) Julgue o item a seguir, relativos à organização administrativa, ao controle da administração pública e aos atos administrativos.

As fundações públicas não podem ser qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3339263

CEBRASPE (CESPE) - Ana Desen (BDMG)/BDMG/Engenharia/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

698) Julgue o item subsequente, acerca de administração indireta, entidades paraestatais e organização e princípios da administração pública.

De forma distinta dos serviços sociais autônomos, as organizações sociais são associações ou fundações privadas que recebem qualificação jurídica para se tornarem entidades paraestatais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3373950

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

699) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, aos princípios e poderes da administração pública e aos atos administrativos, julgue o item subsequente.

Os serviços sociais autônomos são entes paraestatais que atuam em cooperação com o poder público, tendo administração e patrimônio próprios.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3495218

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

700) Considerando que o Estado é um conjunto de instituições de decisão e de execução, julgue o item a seguir, acerca da administração direta, indireta, fundacional e dos atos administrativos.

As fundações de apoio, cujo principal objetivo consiste em dar fomento e auxílio a determinadas instituições, integra, por vezes, a administração direta ou indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3495823

CEBRASPE (CESPE) - Aud (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

701) Com base na legislação vigente e na doutrina majoritária, julgue o item a seguir, acerca do regime jurídico-administrativo e dos princípios, poderes e atos da administração pública.

As entidades paraestatais são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que contribuem com a administração pública para a prestação de atividades de interesse social, razão pela qual integram formalmente a administração indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2789199

CEBRASPE (CESPE) - Ana Amb (MMA)/MMA/"Sem Área de Concentração"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

702) A respeito da gestão pública, julgue o item a seguir.

A Lei da OSCIP institui a quebra do monopólio do Estado, ou seja, considera que políticas e ações públicas podem ser ofertadas pela sociedade civil, deixando de ser executadas exclusivamente pelo Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2841456

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

703) No que se refere ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

As organizações sociais são constituídas obrigatoriamente como pessoas jurídicas de direito público sem fins lucrativos, podendo atuar nas áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875334

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

704) Em relação à organização da administração pública, às entidades para estatais e ao terceiro setor, julgue o item a seguir.

As organizações sociais prestam serviço público por delegação do poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875335

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

705) Em relação à organização da administração pública, às entidades para estatais e ao terceiro setor, julgue o item a seguir.

As entidades paraestatais são, em regra, criadas pelo Estado, porém a instituição de apenas algumas delas é autorizada por lei ou, pelo menos, depende de algum tipo de impulso estatal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3008060

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

706) No que diz respeito à organização administrativa, julgue o próximo item.

O poder público pode celebrar contrato de gestão com órgãos e entidades da própria administração — que terão a sua autonomia ampliada — e com as organizações sociais — cuja autonomia será restringida, pois passarão a se sujeitar aos princípios da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3008309

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Governança e Gestão Corporativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

707) Em relação a convênios de cooperação, consórcios públicos e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), julgue o item que se segue.

Desde que não tenham fins lucrativos, cooperativas podem ser qualificadas como OSCIP.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3075573

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

708) No que diz respeito à organização administrativa, julgue o item que se segue.

As organizações sociais têm personalidade jurídica de direito privado, não devem ter finalidade lucrativa e se destinam a atuar em áreas como cultura e saúde, entre outras.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2395686

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

709) A respeito das organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), da construção de agendas e do planejamento e da avaliação de políticas públicas, julgue o item seguinte.

Empresas cujos objetivos sociais tenham por finalidade a promoção de assistência social, o voluntariado e a segurança alimentar e nutricional podem ser qualificadas como OSCIP, desde que se enquadrem como pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2397436

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

710) No que se refere à organização administrativa, ao controle da administração pública e à Lei n.º 8.429/1992, julgue o item subsequente.

Os contratos de serviços sociais autônomos, embora executados por pessoas de direito privado, devem, como regra, seguir lógica análoga à das normas sobre licitações.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2690023

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

711) A respeito dos serviços públicos, dos serviços sociais autônomos e da improbidade administrativa, julgue o próximo item.

Os serviços sociais autônomos não precisam se constituir sob a forma de fundações de direito privado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2706425

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

712) Em relação à organização administrativa, julgue o próximo item.

As entidades paraestatais, a exemplo dos serviços sociais autônomos, não são criadas pelo Estado, de forma que, em regra, não desempenham serviço público delegado pelo Estado, mas atividade privada de interesse público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1883988

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

713) A respeito das parcerias formais estabelecidas entre o Poder Público e as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, inclusive para atuação na área da saúde pública, julgue o item que se segue.

Conforme a Lei n.º 9.637/1998, as organizações sociais, por integrarem o terceiro setor, não fazem parte do conceito constitucional de administração pública e estão legitimamente autorizadas a estabelecer vínculos formais com o poder público a partir da assinatura de termos de parceria e ampla submissão aos princípios constitucionais relacionados ao escopo de sua atuação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1896768

CEBRASPE (CESPE) - AA (IBAMA)/IBAMA/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

714) No que se refere à gestão de redes organizacionais, ao Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), ao Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG), à intermediação de interesses e a organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), julgue o item que se segue.

Uma fundação pública que possua a finalidade de promover assistência social em regiões de difícil acesso pode ser qualificada como OSCIP.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

715) Quanto aos aspectos de intermediação de interesses, mudanças institucionais, construção de agendas e políticas públicas, julgue o item seguinte.

Promoção da assistência social, do voluntariado, do desenvolvimento econômico e social e do combate à pobreza estão entre as finalidades que podem ter as organizações que cumprem os requisitos para serem qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Organizacional/Tecnologia da Informação/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

716) Determinada fundação pública estadual celebrou contrato administrativo, por dispensa de licitação, com pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos cujo objetivo social é a promoção da assistência social, para prestação de serviço no valor de R\$ 45 mil.

Considerando a situação hipotética apresentada e aspectos a ela relacionados, julgue o item a seguir, com base nas normas de regência.

Pela descrição apresentada, a entidade contratada pela fundação pode ser qualificada como organização social.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

717) No que diz respeito às mudanças institucionais ocorridas no setor público, julgue o item subsequente.

Enquanto as organizações sociais devem firmar sua parceria com o poder público mediante termo de parceria, as organizações da sociedade civil de interesse público devem fazê-lo por meio de contrato de gestão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

718) No que diz respeito às mudanças institucionais ocorridas no setor público, julgue o item subsequente.

As organizações sociais devem cumprir requisitos específicos determinados como finalidades para a sua criação, podendo assumir a forma de associação ou fundação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Administração, Contabilidade, Economia ou Engenharia/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

719) A respeito da administração direta, da administração indireta, do processo administrativo, dos cargos públicos e do processo licitatório, julgue o item seguinte.

Os serviços sociais autônomos, criados por lei e mantidos por dotações orçamentárias ou contribuições parafiscais, integram a administração direta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2207625

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições I/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

720) Com relação a contratos administrativos e contratos de gestão, julgue o item subsequente.

Celebrado contrato de gestão entre o Estado e uma organização social, esta será delegatária de serviço público, podendo atuar sob concessão, permissão ou autorização de serviços públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1503619

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

721) Julgue o próximo item quanto a compras governamentais, gerenciamento de estoques, governabilidade, governança, organizações sociais e agências executivas.

É permitido a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e com atividade dirigida à pesquisa científica qualificada como organização social aplique seus recursos excedentes aplicados em atividades distintas da própria atividade, de acordo com a Lei n.º 9.637/1998.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509466

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

722) No que se refere a serviços públicos, organizações sociais, sociedade civil de interesse público e controle da administração pública, julgue o item seguinte.

Serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fim econômico, criadas por lei para desempenhar certas atividades, integrando a administração pública indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1704597

CEBRASPE (CESPE) - AJ (PGDF)/PG DF/Administração/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

723) A respeito de administração pública, julgue o item a seguir.

Instituição hospitalar constituída por pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos pode ser classificada como organização da sociedade civil de interesse público se mantiver programa de distribuição gratuita de remédios.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1718488

CEBRASPE (CESPE) - AFJRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

724) Julgue o item a seguir, acerca de direito administrativo.

A despeito de não integrarem a administração direta nem a indireta, as entidades do Sistema S (Sesi, Senai, Sesc, Senat etc.) sujeitam-se à fiscalização do Tribunal de Contas da União.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1751158

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

725) Acerca dos contratos administrativos e de suas modalidades, julgue o item seguinte.

O contrato de gestão ou desempenho tem por objetivo o estabelecimento de metas entre o órgão supervisor e a entidade supervisionada, tendo como contrapartida a concessão de flexibilidades ou autonomias especiais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1752542

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

726) Considerando as disposições da Lei do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, julgue o próximo item.

A referida lei solidifica a tendência da moderna administração pública de aumentar o tamanho do Estado, na medida em que permite a participação social na produção de políticas públicas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1752627

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

727) Com relação às organizações da sociedade civil e seu marco regulatório, julgue o item subsequente.

Os termos de fomento e os acordos de cooperação envolvem a transferência de recursos financeiros, enquanto os termos de colaboração somente dizem respeito a parcerias que não envolvam a transferência de recursos financeiros.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1752629

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

728) Com relação às organizações da sociedade civil e seu marco regulatório, julgue o item subsequente.

Uma das inovações trazidas pelo novo marco regulatório das organizações da sociedade civil foi a priorização do controle de resultados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1896362

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Formação e Capacitação/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

729) No que se refere a transferências voluntárias e ao regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, julgue o item subsequente.

Ao formalizar parceria com organização da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, a administração pública deverá celebrar termo de fomento, caso não envolva transferência de recursos financeiros, ou acordo de cooperação, caso esses recursos sejam transferidos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1191432

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Serviço Social/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

730) Jaime, assistente social, trabalha em uma organização social da saúde (OSS), como celetista, e na secretaria estadual de saúde, como ocupante de cargo comissionado, exercendo papel importante na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), como assessor do secretário de saúde. Na OSS, realiza atendimentos e estudos sociais de indivíduos e famílias que acessam o serviço, tais como a do Sr. Ângelo, de sessenta e oito anos de idade, solteiro, com sequelas motoras ocasionadas por acidente automobilístico, que o impossibilitou de manter a atividade laboral que exercia, de marceneiro. O idoso reside em imóvel alugado por R\$ 700, com sua neta — Alice, de vinte anos de idade, estudante, que, há cerca de seis meses, iniciou um estágio supervisionado remunerado de R\$ 650 — e nunca contribuiu para a previdência social. Atualmente, sua renda familiar origina-se apenas da remuneração recebida pela neta.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsecutivo, com base nas Leis n.º 8.080/1990 e n.º 8.742/1993 e outras legislações sociais voltadas à área da saúde.

As OSS, mediante fiscalização e aprovação do conselho de saúde, podem receber equipamentos e recursos públicos para administrar as unidades, contratar funcionários sem concurso público, como também comprar sem licitações.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/576549

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Geral/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

731) No tocante às organizações da sociedade civil de interesse público e aos consórcios públicos, julgue o item subsequente.

O instrumento que estabelece o vínculo entre o poder público e as organizações da sociedade civil de interesse público é o termo de parceria.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

732) Acerca das organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP) e dos atos administrativos, julgue o item seguinte.

A concessão, pelo poder público, da qualificação como OSCIP de entidade privada sem fins lucrativos é ato vinculado ao cumprimento dos requisitos legais estabelecidos para tal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

733) Acerca das organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP) e dos atos administrativos, julgue o item seguinte.

Situação hipotética: Após celebrar termo de parceria com a União e receber recursos públicos, determinada OSCIP anunciou a contratação de terceiros para o fornecimento de material necessário à consecução dos objetivos do ajuste. **Assertiva:** Nessa situação, para efetivar a contratação de terceiros, a OSCIP deverá realizar licitação pública na modalidade concorrência.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

734) Acerca dos princípios e dos poderes da administração pública, da organização administrativa, dos atos e do controle administrativo, julgue o item a seguir, considerando a legislação, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores.

Situação hipotética: Uma instituição religiosa que oferece programa educacional de alfabetização para pessoas de baixa renda pretende a qualificação como organização da sociedade civil de interesse público por meio de um termo de parceria a ser firmado com a União. **Assertiva:** Há vedação expressa em lei federal ao pleito da instituição religiosa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Processual/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

735) O estado do Piauí concedeu incentivo fiscal a determinada organização social (OS), visando fomentar a execução de projeto social voltado à preservação do meio ambiente. Assim, foi firmado contrato de gestão para o fomento e a execução de atividades, ficando consignado no ajuste que o ente federado repassaria verba pública à OS. No início da execução da parceria, a OS contratou, sem concurso público, um profissional para trabalhar na área de atuação da OS. No exercício de suas funções, esse profissional, com o auxílio de um servidor público estadual, permitiu que sua esposa utilizasse, para fins particulares, parte da verba pública transferida pela administração pública à entidade. O Ministério Público, ao tomar ciência do fato, requereu ao juízo competente medida cautelar de indisponibilidade de bens do trabalhador contratado e do servidor público que o havia auxiliado.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Uma OS, como é o caso da mencionada nessa situação hipotética, é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que integra a administração pública indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Processual/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

736) O estado do Piauí concedeu incentivo fiscal a determinada organização social (OS), visando fomentar a execução de projeto social voltado à preservação do meio ambiente. Assim, foi firmado contrato de gestão para o fomento e a execução de atividades, ficando consignado no ajuste que o ente federado repassaria verba pública à OS. No início da execução da parceria, a OS contratou, sem concurso público, um profissional para trabalhar na área de atuação da OS. No exercício de suas funções, esse profissional, com o auxílio de um servidor público estadual, permitiu que sua esposa utilizasse, para fins particulares, parte da verba pública transferida pela administração pública à entidade. O Ministério Público, ao tomar ciência do fato, requereu ao juízo competente medida cautelar de indisponibilidade de bens do trabalhador contratado e do servidor público que o havia auxiliado.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

O contrato de trabalho firmado entre a referida OS e o profissional é nulo, uma vez que a contratação de pessoal por OS deve ser processada por meio de concurso público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Processual/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

737) O estado do Piauí concedeu incentivo fiscal a determinada organização social (OS), visando fomentar a execução de projeto social voltado à preservação do meio ambiente. Assim, foi firmado contrato de gestão para o fomento e a execução de atividades, ficando consignado no ajuste que o ente federado repassaria verba pública à OS. No início da execução da parceria, a OS contratou, sem concurso público, um profissional para trabalhar na área de atuação da OS. No exercício de suas funções, esse profissional, com o auxílio de um servidor público estadual, permitiu que sua esposa utilizasse, para fins particulares, parte da verba pública transferida pela administração pública à entidade. O Ministério Público, ao tomar ciência do fato, requereu ao juízo competente medida cautelar de indisponibilidade de bens do trabalhador contratado e do servidor público que o havia auxiliado.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Uma entidade que desenvolve atividade voltada à preservação do meio ambiente pode ser constituída como uma OS.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

738) A respeito dos processos eletrônicos do TCE/PE e das organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), julgue o item subsequente.

Os requisitos para que uma organização seja qualificada como OSCIP incluem a exigência de que o seu estatuto contenha normas expressas sobre a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

739) No que tange a regime jurídico-administrativo, organização administrativa e teoria do direito administrativo brasileiro, julgue o item a seguir.

Uma pessoa jurídica qualificada como organização social pode, simultaneamente, ser qualificada como organização da sociedade civil de interesse público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534886

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

740) No que concerne às regras acerca da organização do poder público e à delegação de serviços públicos, julgue o item subsequente.

As organizações da sociedade civil de interesse público têm natureza jurídica de autarquias públicas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/561946

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

741) No item seguinte é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada considerando-se os princípios que regem o direito administrativo e o regime jurídico das entidades paraestatais e do terceiro setor.

André integra a diretoria de uma organização de sociedade civil de interesse público e foi nomeado para ocupar cargo público efetivo. Nessa situação, de acordo com a legislação vigente, André poderá continuar integrando a diretoria da entidade mesmo após tomar posse no cargo público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/562794

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

742) A respeito da organização do Estado e da administração pública, julgue o item a seguir.

São exemplos de entidades paraestatais os serviços sociais autônomos, como o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3827085

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

743) De acordo com as previsões da Lei nº 13.303/2016, da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), julgue o próximo item.

É permitido à sociedade de economia mista realizar, em ano de eleição para cargos do ente federativo a que seja vinculada, despesas com publicidade e patrocínio, desde que não excedam a média dos gastos nos três últimos anos que antecederam o pleito ou no último ano imediatamente anterior à eleição.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3827143

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

744) Julgue o seguinte item, relativo ao direito administrativo.

Na composição societária da TELEBRAS admite-se exclusivamente capital de origem pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3829244

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Comercial/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

745) Julgue o item a seguir, com base nas disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018), do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), da Lei de Criação da TELEBRAS (Lei nº 5.792/1972) e da Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016).

Suponha que João, cidadão de reputação ilibada e com experiência profissional na área de telecomunicações, seja cotado para indicação ao conselho de administração da TELEBRAS. Suponha, ainda, que João tenha atuado, há dois anos e três meses, em trabalho vinculado à realização de campanha eleitoral. Nesse caso, João não poderá sequer ser indicado para o conselho de administração da TELEBRAS.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3829475

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Comercial/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

746) Considerando as políticas públicas de telecomunicações e o portfólio TELEBRAS, julgue o item a seguir.

Nos contratos assinados entre entes da administração pública federal e a TELEBRAS, esta fica dispensada da adoção das políticas formais de gestão de riscos e de controles internos previstas no regime jurídico das estatais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3831305

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Contador/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

747) Considerando a relação entre as atividades de prestação de contas ao Tribunal de Contas da União (TCU) e os instrumentos de planejamento e orçamento público em uma empresa estatal dependente, julgue o item seguinte.

A empresa deve publicar anualmente carta de governança corporativa com informação das políticas e práticas de governança, incluída a política de distribuição de dividendos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3289632

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-EXE)/FUNPRES-EXE/Administração e Planejamento/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

748) Em relação à Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), julgue o item a seguir.

A Lei das Estatais dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, de vinculação obrigatória à União e facultativa no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3289633

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-EXE)/FUNPRES-EXE/Administração e Planejamento/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

749) Em relação à Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), julgue o item a seguir.

A exploração de atividade econômica pelo Estado deve ser exercida por meio de empresa, autarquia pública, sociedade de economia mista ou por suas subsidiárias.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3289634

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-EXE)/FUNPRES-EXE/Administração e Planejamento/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

750) Em relação à Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), julgue o item a seguir.

Os prazos de gestão dos membros do conselho de administração, dos indicados para o cargo de diretor e dos membros do conselho fiscal são os mesmos, de até dois anos de duração, sendo permitidas duas reconduções para os membros do conselho fiscal e três, para os demais citados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3289636

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-EXE)/FUNPRES-EXE/Administração e Planejamento/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

751) Em relação à Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), julgue o item a seguir.

Não poderá ser indicada para o conselho de administração e para a diretoria pessoa que tenha atuado, nos últimos 36 meses, como participante de estrutura decisória de partido político.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3296418

CEBRASPE (CESPE) - Comp (InoversaSul)/InoversaSul/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

752) Julgue o próximo item, com base na Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais).

As estatais têm a obrigação de elaborar e divulgar o seu código de conduta e integridade, o qual deve conter orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3339265

CEBRASPE (CESPE) - Ana Desen (BDMG)/BDMG/Engenharia/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

753) Com base no Estatuto das Estatais (Lei n.º 13.303/2016), julgue o item subsecutivo.

Empresas públicas e sociedades de economia mista devem observar, entre outros requisitos de transparência, a adequação de seu estatuto social à autorização legislativa de sua criação e à divulgação trimestral de relatório integrado ou de sustentabilidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3339266

CEBRASPE (CESPE) - Ana Desen (BDMG)/BDMG/Engenharia/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

754) Com base no Estatuto das Estatais (Lei n.º 13.303/2016), julgue o item subsecutivo.

Em empresas públicas e sociedades de economia mista, a auditoria interna deve ser vinculada ao conselho de administração, diretamente ou por meio do comitê de auditoria estatutário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3403484

CEBRASPE (CESPE) - Pesq (EMBRAPA)/EMBRAPA/Ciências Exatas e da Terra/Engenharia de Processos Químicos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

755) Considerando as disposições da Lei n.º 13.303/2016 e do Decreto n.º 8.945/2016 a respeito de empresas estatais, julgue o item a seguir.

A Lei n.º 13.303/2016 determina que, nas estatais, a área responsável pela verificação do cumprimento de obrigações e da gestão de riscos seja vinculada ao diretor-presidente e liderada por diretor estatutário, bem como que o respectivo estatuto social preveja as atribuições dela e estabeleça mecanismos que assegurem a sua atuação independente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3407734

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Gestão de Pessoas/Saúde Ocupacional/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

756) A partir do disposto na Lei n.º 13.303/2016 e no Decreto n.º 8.945/2016, bem como no Estatuto da Embrapa, julgue o item a seguir.

As empresas públicas, diferentemente das sociedades mista, não podem emitir debêntures ou outros títulos e valores mobiliários, conversíveis em ações.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3411287

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Ciências Sociais Aplicadas/Ciências Sociais Aplicadas a Agropecuária/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

757) Considerando o disposto no Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa e na Lei n.º 13.303/2016, julgue o item a seguir.

Segundo a Lei n.º 13.303/2016, o Estado deve demonstrar, cabalmente, o relevante interesse coletivo ou o imperativo de segurança nacional que busca resguardar com a exploração de atividade econômica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3412653

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Gestão Estratégica/Riscos, Conformidade e Transparência/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

758) A respeito da Lei n.º 13.303/2016 (Lei das Estatais), do Decreto n.º 8.945/2016 e da Lei n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), julgue o item a seguir.

É vedada a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno no capital social da empresa pública, ainda que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do estado, do Distrito Federal ou do município.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3412654

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Gestão Estratégica/Riscos, Conformidade e Transparência/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

759) A respeito da Lei n.º 13.303/2016 (Lei das Estatais), do Decreto n.º 8.945/2016 e da Lei n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), julgue o item a seguir.

As empresas públicas e as sociedades de economia mista têm o dever de instituir comitê estatutário para verificar a conformidade do processo de indicação e de avaliação de membros para o conselho de administração e para o conselho fiscal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3412656

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Gestão Estratégica/Riscos, Conformidade e Transparência/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

760) A respeito da Lei n.º 13.303/2016 (Lei das Estatais), do Decreto n.º 8.945/2016 e da Lei n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), julgue o item a seguir.

Nas empresas estatais, é permitida a utilização da arbitragem como meio para a solução de divergências apenas se essas divergências ocorrerem entre acionistas controladores e acionistas minoritários ou entre conselheiros fiscais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3418117

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Orçamento e Finanças/Orçamento e Finanças/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

761) Em relação à Lei n.º 13.303/2016 (Lei das Estatais), julgue o item a seguir.

A empresa cujo capital social pertence à União, na fração de 60%, e a determinado estado da Federação, com fração de 40%, configura uma empresa pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3437517

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviços/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

762) No que se refere à Lei n.º 13.303/2016 e ao Regulamento de Licitação, Contratos e Convênios (RLCC) da Embrapa, julgue o item a seguir.

As empresas públicas são obrigadas a apresentar e publicar relatório de sustentabilidade anual como requisito para a promoção da transparência institucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3142363

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

763) Com base no disposto no Regimento Interno e no Estatuto Social da CODEVASF, bem como na Lei n.º 13.303/2016, julgue o item subsequente.

Considerada a necessidade de preservação de sua estratégia organizacional, à CODEVASF é facultada a divulgação da remuneração dos membros do seu conselho de administração e de sua diretoria.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3148403

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Tecnologia da Informação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

764) Julgue o item que se segue, de acordo com o disposto na Lei n.º 13.303/2016 e na Lei n.º 10.520/2002.

Conforme a Lei n.º 13.303/2016, sociedades de economia mista são entidades constituídas sob a forma de sociedade anônima e a maioria do seu capital social votante é de exclusividade da União.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3148405

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Tecnologia da Informação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

765) Julgue o item que se segue, de acordo com o disposto na Lei nº 13.303/2016 e na Lei nº 10.520/2002.

A elaboração de política de distribuição de dividendos é um dos requisitos de transparência a serem observados pelas empresas públicas e sociedades de economia mista, segundo a Lei nº 13.303/2016.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2637634

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Advocacia/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

766) De acordo com o Estatuto Social da DATAPREV e a Lei das Estatais — Lei nº 13.303/2016, julgue o item a seguir.

Segundo a Lei das Estatais, as empresas estatais devem cumprir a função social de realizar interesse coletivo ou atender a imperativo de segurança nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2637675

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Advocacia/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

767) Considerando a Lei nº 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, julgue o item a seguir.

É vedado à empresa pública lançar debêntures ou outros títulos ou valores mobiliários, conversíveis em ações.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2637676

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Advocacia/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

768) Considerando a Lei nº 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, julgue o item a seguir.

Admite-se a exploração de atividade econômica pelo Estado, sujeita ao regime de monopólio, por meio de sociedade de economia mista.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2640667

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Gestão de Serviços de TIC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

769) A respeito da Lei nº 13.303/2016, julgue o seguinte item.

Não é admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, uma vez que o capital social da empresa é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2640670

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Gestão de Serviços de TIC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

770) A respeito da Lei n.º 13.303/2016, julgue o seguinte item.

Compete ao Conselho de Administração da empresa pública aprovar decisões envolvendo política de gestão de pessoas e supervisionar os sistemas de gestão de riscos com fulcro de prevenir e mitigar os principais riscos relacionados à ocorrência de corrupção e fraude.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2640675

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Gestão de Serviços de TIC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

771) A respeito da Lei n.º 13.303/2016, julgue o seguinte item.

A empresa pública deve divulgar a remuneração dos administradores e não pode emitir partes beneficiárias.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2642680

CEBRASPE (CESPE) - Eng ST (DATAPREV)/DATAPREV/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

772) Considerando o disposto no Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e suas Subsidiárias, julgue o item a seguir.

A empresa pública e a sociedade de economia mista terão a função social de realização do interesse coletivo ou de atendimento a imperativo da segurança nacional expressa no instrumento de autorização legal para a sua criação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2642681

CEBRASPE (CESPE) - Eng ST (DATAPREV)/DATAPREV/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

773) Considerando o disposto no Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e suas Subsidiárias, julgue o item a seguir.

É vedada a participação remunerada de membros da administração pública, direta ou indireta, nos conselhos de administração ou fiscal de empresa pública, de sociedade de economia mista ou de suas subsidiárias.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2759716

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Auditoria e Compliance/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

774) Julgue o item a seguir, em relação à auditoria de itens do balanço regulados pela legislação societária brasileira, às empresas públicas e à governança corporativa.

O estatuto jurídico das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, definido em lei federal, se aplica apenas às empresas públicas federais, excluídas, portanto, as estaduais, municipais e do Distrito Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2760914

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Gestão e Comunicação/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

775) No que diz respeito à Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD) e à Lei n.º 13.303/2016 (Lei das Estatais), julgue o item seguinte.

Sociedade de economia mista tem personalidade jurídica de direito público e é criada mediante autorização por lei, sob a forma de sociedade limitada

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1937744

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Tecnologia da Informação/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

776) Julgue o próximo item, relativos ao que estabelecem as Leis n.º 13.303/2016 e n.º 10.520/2002.

Se a empresa XYZ for uma empresa pública cuja maioria do capital votante seja de propriedade do Distrito Federal, será admitida, nesse caso, a participação de entidades da administração indireta dos estados no capital dessa empresa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1972772

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista de Tecnologia da Informação/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

777) Julgue o próximo item, relativos à Lei n.º 13.303/2016.

Uma empresa pública poderá lançar valores mobiliários conversíveis em ações, mas, para fazê-lo, terá de contar com aprovação prévia da maioria dos membros do seu conselho de administração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1972773

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista de Tecnologia da Informação/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

778) Julgue o próximo item, relativos à Lei n.º 13.303/2016.

A exploração de atividade econômica pode ser realizada por meio de entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado cujo capital social seja integralmente detido por um município.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1503440

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

779) Considerando a ética na administração pública e a legislação pertinente, julgue o item a seguir.

O Conselho Fiscal, o Comitê de Auditoria Estatutário e a Auditoria Interna são órgãos de fiscalização da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), que é empresa pública constituída sob a forma de sociedade anônima.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1505940

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Tecnologia da Informação/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

780) Julgue o próximo item, conforme as Leis n.º 13.303/2016 e n.º 12.527/2011.

No capital de empresa pública da Bahia, é admitida a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, desde que a maioria do capital votante continue com a empresa da Bahia.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1506036

CEBRASPE (CESPE) - Ass Jur (CODEVASF)/CODEVASF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

781) Considerando as normas e os princípios de direito econômico, julgue o item a seguir.

Empresa estatal prestadora de serviço público é proibida de assinar contratos de patrocínio diretamente com pessoas físicas para a promoção de atividades culturais, ainda que use como fundamento a necessidade de fortalecimento da sua marca.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509438

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

782) No que se refere a *compliance* e à composição do conselho de administração e da diretoria de empresas estatais, julgue o item subsequente.

É vedada a indicação de dirigente estatutário de partido político para atuar no conselho de administração ou na diretoria de uma estatal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509439

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

783) No que se refere a *compliance* e à composição do conselho de administração e da diretoria de empresas estatais, julgue o item subsequente.

Ainda que licenciado do cargo, titular de mandato no Poder Legislativo não pode ser indicado para atuar no conselho de administração ou na diretoria de estatais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509440

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

784) No que se refere a *compliance* e à composição do conselho de administração e da diretoria de empresas estatais, julgue o item subsequente.

É permitido que pessoa que tenha participado, nos últimos vinte e quatro meses, da estrutura decisória de partido político seja indicada para atuar no conselho de administração ou na diretoria de uma estatal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509599

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Controle Externo/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

785) No que se refere a *compliance* e à adoção de mecanismos de controle das estatais, julgue o item seguinte.

As estatais devem observar regras de governança corporativa, de composição da administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509600

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Controle Externo/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

786) No que se refere a *compliance* e à adoção de mecanismos de controle das estatais, julgue o item seguinte.

As estatais devem observar requisitos de transparência, tais como elaboração de políticas de divulgação de informações, distribuição de dividendos e de transações com partes relacionadas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509601

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Controle Externo/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

787) No que se refere a *compliance* e à adoção de mecanismos de controle das estatais, julgue o item seguinte.

As estatais devem adotar regras de estrutura organizacional e práticas de gestão de riscos e de controle interno e, também, de controle externo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509641

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Controle Externo/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

788) Com base nas Leis n.º 8.666/1993 e n.º 13.303/2016 (Lei das Estatais), julgue o item a seguir.

Em empresas públicas, o conselho de administração é responsável por aferir a adequação do controle interno e a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/561937

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

789) Com relação a licitações e contratos administrativos, organização administrativa, controle da administração pública e processo administrativo, julgue o item.

Indivíduo que tenha trabalhado na estrutura decisória de partido político, vinte e quatro meses após o seu desligamento dessa atividade poderá ser indicado como membro do conselho de administração de empresa estatal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3403485

CEBRASPE (CESPE) - Pesq (EMBRAPA)/EMBRAPA/Ciências Exatas e da Terra/Engenharia de Processos Químicos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 8.945/2016 - Regulamenta a Lei nº 13.303/2016

790) Considerando as disposições da Lei n.º 13.303/2016 e do Decreto n.º 8.945/2016 a respeito de empresas estatais, julgue o item a seguir.

De acordo com o Decreto n.º 8.945/2016, a empresa estatal não poderá utilizar a arbitragem como mecanismo de solução de divergências entre acionistas e sociedade ou entre acionistas controladores e acionistas minoritários.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3407736

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Gestão de Pessoas/Saúde Ocupacional/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 8.945/2016 - Regulamenta a Lei nº 13.303/2016

791) A partir do disposto na Lei n.º 13.303/2016 e no Decreto n.º 8.945/2016, bem como no Estatuto da Embrapa, julgue o item a seguir.

Dispensa-se a autorização do conselho de administração para a participação de empresa estatal em sociedade privada nas hipóteses em que houver previsão em lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2759734

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Auditoria e Compliance/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 8.945/2016 - Regulamenta a Lei nº 13.303/2016

792) No que concerne à atuação do Estado (como empreendedor) com o propósito de exercer atividades de interesse público, conforme regulamentado pelo Decreto n.º 8.945/2016, julgue o próximo item.

É obrigatória a divulgação da remuneração dos conselheiros fiscais das empresas estatais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2759735

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Auditoria e Compliance/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 8.945/2016 - Regulamenta a Lei nº 13.303/2016

793) No que concerne à atuação do Estado (como empreendedor) com o propósito de exercer atividades de interesse público, conforme regulamentado pelo Decreto n.º 8.945/2016, julgue o próximo item.

Grupo econômico formado por empresas públicas e sociedades de economia mista — estas dotadas de personalidade jurídica própria — caracteriza conglomerado estatal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2759736

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Auditoria e Compliance/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 8.945/2016 - Regulamenta a Lei nº 13.303/2016

794) No que concerne à atuação do Estado (como empreendedor) com o propósito de exercer atividades de interesse público, conforme regulamentado pelo Decreto n.º 8.945/2016, julgue o próximo item.

Sociedade de economia mista pode transformar-se em empresa pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258947

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 10.835/2021 - Cessões, Requisições e Alterações do Exercício para Composição da Força de Trabalho em que a Administração Pública Federal seja Parte

795) Julgue o item a seguir, a respeito da administração pública indireta, dos atos administrativos e da requisição.

Na requisição de servidor, o agente público requisitado passa a ter exercício no órgão ou na entidade requisitante, mas mantém a lotação no órgão ou na entidade de origem.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3318036

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Comunicação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 10.835/2021 - Cessões, Requisições e Alterações do Exercício para Composição da Força de Trabalho em que a Administração Pública Federal seja Parte

796) Julgue o item seguinte, a respeito de decadência administrativa, controle da administração pública, improbidade administrativa, aspectos relativos aos servidores públicos, conforme a Lei n.º 8.112/1990, e requisição, segundo o Decreto n.º 10.835/2021.

De acordo com o Decreto n.º 10.835/2021, é permitido ao servidor recusar uma requisição, desde que a recusa seja feita antes do início do exercício no órgão ou na entidade requisitante.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2877267

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Biblioteconomia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Organização Administrativa da União

797) Acerca da administração direta e indireta federal, julgue o próximo item.

A CAPES é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3284212

CEBRASPE (CESPE) - PMF (INSS)/INSS/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

798) No tocante à responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.

O ato ilícito culposo causador de dano praticado por perito médico federal no desempenho de seu ofício privado em consultório médico particular atrai a responsabilidade civil do Estado, em virtude da qualidade de agente público do perito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3284213

CEBRASPE (CESPE) - PMF (INSS)/INSS/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

799) No tocante à responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.

No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado prescinde da existência de dolo ou culpa, ao passo que a configuração da responsabilidade do agente público requer a presença desses elementos subjetivos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3312851

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

800) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais e da administração pública, julgue o item a seguir.

Ação para reparação de danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou, quando cabível, contra a pessoa jurídica privada prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima passiva o autor do ato danoso.

Certo
Errado

Gabarito: Certo
